

# Principais distinções entre crimes militares e crimes não militares

## Conceito e previsão legal de crime militar versus crime comum

**Crime comum (ou não militar)** é aquele definido na legislação penal **geral**, aplicada a toda a sociedade (principalmente no Código Penal comum e leis penais avulsas). Já o **crime militar** é uma infração penal inserida em um contexto **castrense**, definida em lei como tal, visando proteger a hierarquia, a disciplina e demais bens jurídicos próprios da função militar <sup>1</sup> <sup>2</sup>. Em resumo, crimes comuns tutelam a ordem social geral, enquanto crimes militares tutelam, primordialmente, a **regularidade das instituições militares** (Forças Armadas e, nos âmbitos estaduais, as Polícias e Bombeiros Militares) e seus deveres funcionais específicos.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a **competência** da Justiça Militar para processar e julgar os **“crimes militares definidos em lei”** (art. 124, **CF/88**) <sup>1</sup>. Ou seja, cabe à legislação infraconstitucional definir quais condutas configuram crimes militares. No Brasil, essa definição está concentrada principalmente no **Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001/1969)**, que em seu art. 9º elenca os **crimes militares em tempo de paz**, e no art. 10, que traz os crimes militares **em tempo de guerra** <sup>3</sup>. Ademais, a Lei nº 13.491/2017 atualizou o conceito, expandindo-o para abarcar delitos previstos em leis penais comuns quando praticados em certas condições por militares, conforme veremos adiante.

**Crimes militares podem ser classificados** em duas categorias doutrinárias tradicionais: os **propriamente militares**, que são aqueles **exclusivos da vida militar** (não possuem correspondência na lei penal comum, como por exemplo *deserção*, *insubordinação*, *recusa de obediência*, etc.), e os **impropriamente militares**, que são delitos equivalentes a crimes comuns (como homicídio, roubo, peculato, etc.), mas que, pelas circunstâncias de autoria ou local, são definidos como crimes militares <sup>4</sup> <sup>5</sup>. Antes de 2017, a **regra geral** era que somente seriam considerados crimes militares impropriamente ditos aqueles **explicitamente previstos no Código Penal Militar** – em geral, versões “espelhadas” de tipos penais do Código Penal comum. Entretanto, após a Lei nº 13.491/2017, o próprio art. 9º do CPM foi alterado para estabelecer que **também os crimes previstos na legislação penal em geral**, mesmo que não estejam no CPM, **poderão configurar crime militar** se cometidos por militar nas condições previstas em lei <sup>6</sup> <sup>7</sup>. Essa mudança legislativa ampliou significativamente o rol de delitos considerados militares, abarcando, por exemplo, crimes como *tortura* ou *abuso de autoridade* cometidos por militares em atividade – condutas que antes seriam julgadas pela justiça comum <sup>6</sup>. Em síntese, hoje o **critério legal-material para um crime ser militar** não é a exclusividade do tipo penal ao CPM, mas sim a **qualidade do agente (militar) e o nexo do fato com a função militar ou local sujeito à administração militar**.

## Diferenças quanto à jurisdição e competência de julgamento

Uma distinção fundamental está na **justiça competente para julgar**. Crimes comuns são julgados pela **Justiça Comum**, seja estadual ou federal, conforme a natureza do delito e eventuais interesses da

União. Já os crimes militares são julgados pela **Justiça Militar** (da União ou do Estado, a depender do caso). Essa dualidade de jurisdição é prevista na Constituição e em legislação complementar.

- **Justiça Militar Federal (União):** julga os crimes militares cometidos por membros das **Forças Armadas** (Marinha, Exército, Aeronáutica) e, em certas situações excepcionais, por civis em tempos de guerra. O art. 124 da CF/88 atribui à União competência para manter a Justiça Militar da União para processar e julgar os militares das Forças Armadas nos crimes militares definidos em lei <sup>1</sup>. Em tempos de paz, **civis não são submetidos à jurisdição militar federal**, salvo hipóteses muito específicas previstas em lei e ligadas a teatros de operações militares; já em **tempo de guerra**, o art. 10 do CPM e o próprio texto constitucional permitem que a Justiça Militar julgue também civis que pratiquem crimes militares definidos para situações de guerra. Nessa situação excepcional (guerra declarada, etc.), ampliam-se tanto o conceito de crime militar quanto os sujeitos passivos da jurisdição militar, podendo civis ser processados, por exemplo, por crimes de traição, espionagem, ou outros tipificados no contexto bélico.
- **Justiça Militar Estadual:** cada estado (e o Distrito Federal) possui Justiça Militar para julgar **policiais militares e bombeiros militares** por crimes militares definidos em lei estadual ou federal. Aqui há uma ressalva constitucional expressa: **crimes dolosos contra a vida de civis**, quando praticados por militares estaduais, **são da competência do Tribunal do Júri (Justiça comum)**, conforme o art. 125, §4º, da CF/88 <sup>8</sup> <sup>9</sup>. Em outras palavras, se um policial militar estadual comete um homicídio doloso tendo como vítima um civil, ainda que em serviço, esse crime **não será julgado pela Justiça Militar**, mas sim pela Justiça comum, assegurando-se o julgamento pelo Júri Popular. Essa previsão constitucional visa garantir a imparcialidade e a competência do júri em crimes contra a vida de civis, mesmo que o agente seja militar estadual.
- **Competência e critérios de conexão:** Caso um mesmo fato envolva delitos de naturezas diversas (militar e comum) ou coautoria de militares e civis, a regra geral, sedimentada pela jurisprudência, é que as instâncias sejam **separadas** para cada jurisdição. Por exemplo, se um policial militar, no mesmo contexto, comete um crime militar e um crime comum, **cada qual será julgado em sua jurisdição própria**, sem atração de competência de uma sobre a outra, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) <sup>10</sup>. Do mesmo modo, um civil que participe de delito ao lado de um militar não se torna submetido à justiça castrense em tempo de paz; ao contrário, **“os crimes militares praticados por civil são de competência da Justiça Comum”**, conforme jurisprudência pacífica do STJ desde a década de 1990 <sup>11</sup>. Essa orientação é respaldada pelo princípio do juiz natural e pela interpretação do art. 125, §4º, da Constituição, que **não permite a Justiça Militar Estadual processar/julgar pessoas estranhas à corporação militar** <sup>11</sup>. Assim, na prática, civis *não são julgados* pela Justiça Militar em período de normalidade constitucional, ainda que suas condutas possam ser tipificadas no CPM; eventuais conexões são resolvidas com separação de processos e julgamento de cada qual na justiça competente.

Outra diferença importante: a **estrutura dos órgãos julgadores**. Na Justiça comum, processos penais são julgados por **juízes togados** de carreira (monocraticamente ou por órgãos colegiados nos Tribunais) e, nos crimes dolosos contra a vida, por um **Tribunal do Júri** formado por cidadãos leigos. Já na Justiça Militar, os julgamentos de primeiro grau, via de regra, ocorrem em **Conselhos de Justiça**, formados por uma composição mista: há um juiz de direito (auditor militar) ou juiz togado, que preside, e **oficiais militares** que atuam como juízes leigos (especialmente no julgamento de oficiais e praças, com diferenças entre Conselho Especial e Permanente). Dessa forma, militares da ativa participam do julgamento como membros do conselho julgador, algo inexistente na justiça comum. Em alguns casos previstos (por exemplo, em Estados com baixo efetivo ou crimes de menor potencial ofensivo militar), a lei prevê julgamento monocrático pelo juiz togado da Justiça Militar, mas a regra tradicional é a

colegialidade mista. Nos Tribunais de Justiça Militar (existentes atualmente em poucos estados, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul) e no **Superior Tribunal Militar (STM)** – órgão de cúpula da Justiça Militar da União – também há a presença de **juízes militares (oficiais gerais)** ao lado de **ministros civis togados**, compondo os colegiados. Isso reflete a valorização da experiência castrense na análise dos fatos, mas também marca uma diferença sensível em relação à Justiça comum, onde julgadores são, em regra, juízes de carreira concursados ou desembargadores.

## Diferenças no aspecto material (direito penal material)

Do ponto de vista **material (doutrina e legislação penal)**, as distinções entre crimes militares e não militares abrangem a natureza dos bens jurídicos protegidos, a definição dos tipos penais e até certas regras penais gerais aplicáveis:

- **Bens jurídicos tutelados:** No direito penal comum, os crimes protegem bens jurídicos **universais ou civis**, como vida, patrimônio, honra, administração pública em geral, etc. Já muitos crimes militares protegem bens jurídicos **tipicamente militares**, como a autoridade e a disciplina da força, o dever funcional, o serviço militar, a segurança das instituições militares, dentre outros. Por exemplo, a **deserção** (art. 187 do CPM) ofende o dever militar de presença e disponibilidade; a **insubordinação** ou **desobediência** (arts. 163 e 301 do CPM) violam a hierarquia e disciplina. Tais valores não encontram correspondente direto no Código Penal comum, evidenciando a diferença de foco: o CPM foi concebido **“levando em consideração a hierarquia, disciplina e peculiaridades do ambiente militar”** <sup>12</sup>, ao contrário do Código Penal comum, voltado para a proteção da sociedade civil em geral. Em síntese, o **direito penal militar** tem um caráter especial, **com preceitos mais rígidos para garantir prontidão e autoridade nas fileiras**, enquanto o direito penal comum tem caráter geral.
- **Definição legal dos tipos penais:** Muitos crimes previstos no CPM **não existem na lei penal comum** (v.g. abandono de posto, heteronomia, motim, dormir em serviço, etc.). E mesmo onde há tipificação semelhante, pode haver **diferenças de redação e alcance**. Por exemplo, há crimes contra a pessoa e patrimônio tanto no CP quanto no CPM, porém o CPM costuma adaptar circunstâncias ao contexto militar (como aumentar penas se o crime for cometido com abuso de autoridade militar, ou especificar hipóteses como violência contra superior ou inferior, etc.). Um furto comum e um furto em ambiente militar podem ter tratamentos diferentes quanto a elementos ou sanções.
- **Sujeito ativo e passivo:** Em regra, **crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa**, já o **crime militar requer sujeito militar** (ao menos ativo, na maioria das vezes). No CPM, via de regra, o **autor** deve ser militar em situação de atividade (ou equiparado) para configurar crime militar na maioria das alíneas do art. 9º <sup>2</sup>. Algumas figuras típicas exigem também que o **sujeito passivo** (vítima) seja militar ou a administração militar – por exemplo, no art. 9º, II, “a”, considera-se crime militar aquele praticado por militar da ativa **contra outro militar da ativa**; na alínea “b”, por militar da ativa em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil; etc. <sup>2</sup>. Essas condicionantes mostram que não basta a conduta em abstrato: é necessário um *nexo castrense* (ambiente, função ou relação entre as partes) para que determinada conduta seja crime militar. Já nos crimes comuns, tais vínculos especiais não são exigidos para a tipificação (qualquer homicídio de alguém contra alguém configura crime comum de homicídio, sem importar profissão das partes, por exemplo). Em suma, **o status do agente e o contexto** são determinantes para a caracterização do crime militar. A jurisprudência do STJ consolidou que **“só é crime militar, na forma do art. 9º, II, a, do CPM, o delito perpetrado por militar da ativa, em serviço, ou quando tenha se prevalectido de sua função**

para a prática do crime”, exigindo-se esse nexo funcional para diferenciar do crime comum <sup>4</sup>

<sup>5</sup> . Assim, um mesmo fato (por exemplo, um homicídio) pode ser crime comum ou militar conforme as circunstâncias: se um militar mata alguém **fora de qualquer função ou ambiente militar**, será tratado como crime comum; se o faz **em serviço ou utilizando-se de sua condição militar**, poderá ser crime militar (ressalvadas as exceções constitucionais já mencionadas, como vítima civil no caso de policial militar estadual) <sup>5</sup> .

- **Aplicação de leis penais especiais:** Antes da Lei 13.491/2017, se um militar praticasse um delito previsto apenas em leis especiais (fora do CPM), normalmente **era considerado crime comum**, pois não havia previsão no CPM (ex.: crimes ambientais, tráfico de drogas, tortura). Com a mudança da lei, esses delitos, quando praticados por militar em condições que o art. 9º define (serviço, função, local militar, etc.), **passaram a ser considerados crimes militares por extensão** <sup>6</sup> . Essa alteração buscou unificar o julgamento na esfera militar para condutas no contexto militar, mas gerou debates sobre possível violação de garantia do júri e do juiz natural nos casos em que a vítima é civil – ponto que ainda aguarda definição final do STF (ADI 5901, em andamento). De toda forma, a situação atual (outubro de 2025) é que a lei ampliadora está em vigor e produzindo efeitos, com aplicação imediata confirmada pelo STJ inclusive a processos em curso <sup>13</sup> <sup>14</sup> , ressaltando-se apenas a observância de eventuais leis mais benéficas do regime comum se favorecem o réu.

- **Penas e regime de cumprimento:** As **sanções previstas** para crimes militares podem diferir das dos crimes comuns equivalentes. Em geral, o CPM traz penas de reclusão, detenção ou outras como o CP, mas existem particularidades: a **pena de morte**, vedada pela Constituição para crimes comuns em tempo de paz, **existe simbolicamente no CPM para tempos de guerra** (por fuzilamento, art. 55 do CPM), aplicável a crimes gravíssimos cometidos em contexto de guerra declarada (como traição, espionagem qualificada, etc.). Também a **pena de prisão perpétua** é proibida no Brasil em qualquer caso, mas o CPM, antes da CF/88, previa essa possibilidade em guerra – hoje encontra óbice constitucional (art. 5º, XLVII). Assim, em tempos de paz, a pena máxima na Justiça Militar também é de 30 anos de reclusão (conforme interpretação conforme do art. 58 do CPM e art. 75 do CP, após a EC 45/2004). Outra diferença é que algumas penas restritivas aplicáveis a civis (por exemplo, *prestação de serviços à comunidade*) não têm muito cabimento no meio castrense, e a legislação militar não prevê alternativas penais como a Lei nº 9.099/95 (que expressamente não se aplica na Justiça Militar, **art. 90-A da LJP**) <sup>15</sup> . Isso significa que **transações penais, suspensões condicionais do processo e penas alternativas** de menor potencial **não se aplicam a delitos militares**, ainda que de menor gravidade – marcando tratamento mais rigoroso. O STJ aponta, por exemplo, que a incidência do regime militar afasta as medidas despenalizadoras da Lei 9.099/95 e a possibilidade de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, o que representa uma consequência potencialmente mais gravosa ao réu militar em comparação com o civil <sup>15</sup> .

- **Regras gerais (Parte Geral):** O Direito Penal Militar possui algumas **peculiaridades na Parte Geral** em relação ao comum. Destacam-se: a **punibilidade da tentativa** e o **crime continuado**. No Código Penal comum, a tentativa é punida com diminuição de pena de 1/3 a 2/3 (teoria objetiva – art. 14, par. único, CP). No Código Penal Militar, **adotou-se a teoria subjetiva para a tentativa**: em regra, a tentativa **é punível com a mesma pena do crime consumado**, salvo se, a critério do juiz, a pena possa ser atenuada pela menor lesividade do ato (CPM, art. 30, par. único) <sup>16</sup> . Ou seja, o CPM permite punir a tentativa de forma muito mais rigorosa (até igual à consumação), diferentemente do tratamento necessariamente mais brando dado pelo CP. Já no **crime continuado**, o CP comum (art. 71) prevê uma ficção jurídica benigna – considerando crimes continuados como crime único para fins de pena (com aumento de 1/6 a 2/3). O CPM, por sua vez, **não adota integralmente essa ficção**: em muitos casos de continuidade delitiva militar,

pode ocorrer o *cúmulo material* de penas (soma das penas de cada infração) em vez da unificação, conforme art. 80 do CPM. O STJ já realçou que essa diferença (possibilidade de cúmulo no âmbito militar) é uma das consequências que podem tornar **mais gravosa** a situação do réu na Justiça Militar <sup>15</sup>. Em suma, o direito penal militar tende a ser **mais rigoroso na punição de tentativas e continuidades**, por entender que a disciplina castrense exige maior prevenção e punição exemplar, ao passo que o direito penal comum adota critérios mais lenientes nesses institutos.

- **Outras excludentes e atenuantes:** Existem também excludentes de ilicitude **próprias do meio militar**, não previstas no CP comum. Por exemplo, o CPM prevê a **“estrita obediência hierárquica”** como excludente de ilicitude (art. 42, II, CPM) – se um militar pratica um ato em obediência a ordem de superior hierárquico, crendo ser ordem legal, pode excluir a culpabilidade (ou ilicitude, conforme caso) do subordinado, algo sem equivalente direto na legislação penal comum (no CP, a obediência hierárquica não aparece expressamente, sendo construída pela doutrina como erro de proibição). Também há a chamada **“excludente do comandante”** (ou “estado de necessidade do comandante, chefia ou subordinação”) prevista no CPM (art. 39, II), que permite ao superior hierárquico, em situações urgentes de serviço, cometer atos que causem danos, desde que para cumprir missão militar, sem incorrer em crime – uma situação peculiar que não se encontra no direito comum. Essas especificidades ilustram que o **direito penal militar possui conceitos e atenuantes moldados à realidade militar**, inexistentes no Código Penal geral.

## Diferenças no aspecto processual (direito processual penal)

No âmbito **processual**, as distinções também são significativas, pois o processo penal militar segue um rito especial previsto no **Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei 1.002/1969)** e leis complementares, enquanto os crimes comuns seguem o Código de Processo Penal de 1941 (com muitas reformas) e legislação correlata.

- **Inquérito Policial Militar (IPM):** A apuração de um crime militar é feita, em regra, mediante **Inquérito Policial Militar**, presidido por um oficial designado (ou pela própria autoridade policial militar, no caso de Estados). Ele tem formalidades próprias, como a necessidade de comunicação ao Ministério Público Militar e ao comandante da unidade, e prazos distintos para indiciamento ou prisão. Nos crimes comuns, a investigação geralmente ocorre via **Inquérito Policial comum**, conduzido por delegados de polícia civil (estadual ou federal) ou, em casos específicos, por outros órgãos de investigação. A diferença principal reside em que o IPM é conduzido por militares e direcionado à Justiça Militar, seguindo o CPPM, enquanto o inquérito comum é conduzido por civis e regido pelo CPP. Contudo, ressalte-se que com a ampliação da competência da Justiça Militar pela Lei 13.491/2017, hoje é possível que delitos previstos na lei penal comum, quando militares por extensão, sejam investigados via IPM (mesmo que antes fossem por inquérito comum).
- **Denúncia e atuação do Ministério Público:** Nos crimes militares federais, atua o **Ministério Público Militar (MPM)**; nos estaduais, o **Ministério Público Estadual**, por meio de promotores da Justiça Militar (onde houver) ou promotores designados. A forma da denúncia, prazos e condições para oferecimento podem ter diferenças sutis conforme o CPPM, mas, em geral, seguem princípios análogos ao processo penal comum – até porque os direitos e garantias constitucionais (ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, etc.) são igualmente aplicáveis. Uma distinção: a presença de **advogado ou defensor constituído** é obrigatória em todas as fases do processo militar, assim como no comum; porém, militares podem, se for o

caso, ser assistidos por Defensores Públicos com atribuição na Justiça Militar ou por oficiais designados (antigamente havia figura do “defensor oficiante” nas auditorias, hoje substituída pelo direito à Defensoria Pública quando necessário).

- **Julgamento de primeiro grau:** Como mencionado, **não há tribunal do júri na Justiça Militar**. Mesmo nos crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra civis (que após 2017 passaram à competência da Justiça Militar da União em certas circunstâncias), o julgamento se dá por Conselho de Justiça, sem participação de jurados populares – o que foi uma das críticas à ampliação da competência militar, sob alegação de suprimir o júri popular garantido em outros casos (essa questão ainda pende de decisão final no STF na ADI 5901). Já nos crimes comuns dolosos contra a vida em geral, a Constituição garante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim, **um mesmo crime de homicídio doloso** poderá ter julgadores diferentes conforme sua natureza: se comum, **sete jurados leigos** decidem a culpa; se militar (por exemplo, um militar das Forças Armadas que, em operação militar autorizada, atira contra civil – hipótese enquadrada no art. 9º, II, do CPM após 2017), será julgado por um **Conselho Especial de Justiça** composto de oficiais. Essa divergência de rito é uma das diferenças mais notórias e, não raro, controversas.
- **Prazos processuais e procedimentos:** O CPPM prevê prazos próprios, em alguns casos **mais exíguos** do que o CPP comum. Por exemplo, a prisão em flagrante deve ser comunicada imediatamente ao juiz-auditor e à autoridade militar superior; a conclusão do IPM possui prazos diferenciados conforme se o indiciado está preso (20 dias) ou solto (40 dias prorrogáveis) – similares ao inquérito comum federal em certos aspectos, mas sob gestão militar. A **prisão preventiva** no âmbito militar também possui fundamentos análogos (garantia da ordem, instrução, etc.), porém há figuras específicas como a **“prisão provisória para averiguação de deserção”** (que não tem equivalente no CPP comum). Além disso, enquanto o CPP comum foi amplamente reformado (inclusive pelo chamado Pacote Anticrime de 2019, Lei 13.964/19, que alterou regras de audiências de custódia, acordo de não persecução penal, etc.), o **CPPM ainda guarda muitos dispositivos originais de 1969**, o que implica diferenças procedimentais. Por exemplo, o CPPM não prevê **audiência de custódia** expressamente como o CPP comum (introduzida em 2015), embora por força de tratados internacionais e decisões do STF a custódia hoje deva ser realizada também na prisão de militares. O CPPM também não contempla acordos de não persecução penal ou transação penal, já que, conforme já dito, a Lei 9.099/95 não se aplica à Justiça Militar. Assim, no processo militar **não há possibilidade de solução negociada: todos os crimes, mesmo de menor potencial militar**, seguem o rito formal até sentença.
- **Recursos e revisão:** No âmbito federal, os recursos contra decisões de auditoria (1ª instância) vão para o **Superior Tribunal Militar (STM)**, composto por 15 ministros (generais das Forças e civis). No âmbito estadual, os recursos vão para o **Tribunal de Justiça Militar** (nos estados onde existe, atualmente apenas três) ou para câmaras especializadas dos Tribunais de Justiça estaduais. Das decisões dos Tribunais Militares Estaduais cabe recurso especial para o STJ (em matéria infraconstitucional) ou recurso extraordinário para o STF (matéria constitucional). Das decisões do STM, cabe recurso extraordinário ao STF, já que o STM é instância final em matéria infraconstitucional militar federal (não submetida ao STJ). Essa estrutura mostra outro ponto de distinção: crimes comuns estaduais têm no STJ a última palavra sobre a lei federal; crimes militares estaduais, em geral, também podem chegar ao STJ; mas crimes militares federais têm sua cúpula própria (STM). Em termos práticos, a existência do STM como corte especializada é uma diferença do sistema penal militar em relação ao comum.
- **Consequências funcionais:** Embora não diretamente parte do “processo penal” em si, vale lembrar que a condenação de um militar por crime militar pode acarretar consequências

específicas como a **perda do posto e patente** de oficiais ou da graduação de praças, conforme previsão constitucional. Após trânsito em julgado de condenação de oficial das Forças Armadas, cabe ao presidente da República decidir sobre a perda do posto/patente (art. 142, §3º, VI, CF/88); no caso de oficiais das polícias militares estaduais, tal decisão cabe ao respectivo Tribunal de Justiça ou Tribunal Militar. Essas consequências, que decorrem da condenação penal mas são decididas em âmbito administrativo/judicial específico, **não têm paralelo exato no direito penal comum** (onde a perda de cargo público pode ocorrer como efeito da condenação, mas não existe “perda de patente” porque não há patentes fora da carreira militar). Assim, o impacto de uma sentença por crime militar na carreira do agente é geralmente mais direto e regulamentado (p.ex., o militar praça pode ser automaticamente excluído se a pena privativa de liberdade for superior a 2 anos – art. 102 do CPM prevê o licenciamento/exclusão “ex officio” em certas hipóteses). No crime comum, as consequências civis/acessórias variam e dependem de previsão específica e da sentença.

## Entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre as distinções

A **jurisprudência** pátria tem reafirmado a legitimidade de um tratamento diferenciado entre crimes comuns e militares, enfatizando que isso decorre de opções do legislador e da própria Constituição. O **Supremo Tribunal Federal (STF)**, no *Habeas Corpus* 86459/RJ, já decidiu que **“a diferença de tratamento legal entre os crimes comuns e os crimes militares, mesmo em se tratando de crimes militares impróprios, não revela ofensa à Constituição”**, ou seja, não fere por si só princípios como isonomia ou juiz natural, desde que respeitados os **delineamentos constitucionais** <sup>17</sup>. Nesse caso, julgado em 2006, discutia-se a aplicação de lei mais severa (Lei de Crimes Hediondos) a um delito reclassificado como militar, e o STF entendeu não haver violação de direitos por o regime jurídico militar ser diverso (inclusive reconhecendo, na ocasião, o **direito à progressão de regime** a um condenado na Justiça Militar por roubo e atentado violento ao pudor, diferenciando do regime inicialmente hediondo) <sup>18</sup>. Em suma, o STF reconheceu que **o ordenamento pode tratar crimes militares de forma peculiar**, dada a natureza especial do bem jurídico militar, sem que isso implique inconstitucionalidade per se.

No tocante à **competência e definição de crime militar**, tanto o STF quanto o STJ têm decisões importantes esclarecendo fronteiras. O Superior Tribunal de Justiça, em Conflito de Competência nº 170.201/PI, decidiu em 2020 que um **homicídio praticado entre militares fora de serviço e sem relação com funções militares** deve ser julgado pela justiça comum (Tribunal do Júri), pois não configura crime militar na **acepção** do art. 9º do CPM <sup>4</sup> <sup>5</sup>. Nesse julgado, o STJ reiterou que **somente há crime militar (em tempo de paz) quando o fato se enquadra nas hipóteses do art. 9º do CPM – o que exige nexos funcional ou situacional com a atividade militar**, e ainda lembrou que, se se tratar de crime doloso contra a vida de civil cometido por policial militar, prevalece a competência do Júri comum, conforme o próprio art. 9º, §1º, do CPM (dispositivo inserido para refletir o mandamento do art. 125, §4º, da CF) <sup>19</sup> <sup>9</sup>. Ou seja, a jurisprudência atual harmoniza a legislação infraconstitucional com a Constituição, **afastando da Justiça Militar casos que extrapolam a “militaridade” essencial do delito**.

Outra questão jurisprudencial relevante diz respeito à **Lei 13.491/2017** (que ampliou o conceito de crime militar e a competência da Justiça Militar). Houve debate se tal ampliação seria meramente processual (competência) ou também material (alteração de tipificações) e, portanto, se poderia atingir fatos pretéritos. Em 2019, no Conflito de Competência nº 161.898/MG, o STJ reconheceu que a lei nova tem natureza **“híbrida”** – isto é, afeta competência (regra de processo) mas também redefine o status de certos crimes (matéria penal) – e concluiu que **deve ter aplicação imediata aos processos em curso, porém sem prejudicar o réu no tocante a eventuais benefícios penais** <sup>13</sup> <sup>14</sup>. O STJ afirmou que simplesmente mudar um crime de “comum” para “militar” **não torna automática ou necessariamente**

**mais gravosa a situação do acusado**, não implicando retroatividade inconstitucional, mas alertou que o juiz militar deve observar, em cada caso, a lei penal mais benéfica vigente ao tempo do fato (por exemplo, se no âmbito comum o réu teria direito a sursis ou pena alternativa, e no militar não, deve-se avaliar a possibilidade de aplicar a norma mais benigna daquele momento) <sup>14</sup> <sup>20</sup>. Citou expressamente, como vimos, três potenciais gravames da jurisdição militar: a soma de penas no crime continuado, a vedação aos benefícios da Lei 9.099/95 e a inaplicabilidade de penas restritivas de direitos em substituição <sup>15</sup>. Essa decisão buscou compatibilizar a novidade legislativa com os princípios penais constitucionais, garantindo que a distinção entre crime militar e comum não sirva de pretexto para **reduzir direitos** do acusado retroativamente.

No âmbito do **Supremo Tribunal Federal**, está pendente de conclusão a análise da **ADI 5.901**, ajuizada em 2018, que questiona justamente a constitucionalidade da Lei 13.491/2017 no ponto em que deslocou para a Justiça Militar da União o julgamento de crimes dolosos contra a vida de civis praticados por militares das Forças Armadas (em operações de garantia da lei e ordem, por exemplo). Até março de 2023, o placar parcial em julgamento indicava maioria a favor da manutenção da competência da Justiça Militar da União nesses casos, mas o julgamento foi suspenso por pedido de vista e ainda não foi finalizado <sup>21</sup> <sup>22</sup>. Independentemente do desfecho, esse debate evidencia a tensão entre **garantias do direito penal comum (como o júri popular e juiz natural civil)** e as **necessidades e argumentos do direito penal militar (como a unidade de julgamento pelo foro castrense quando militares estão em operações típicas)**. O resultado poderá redefinir essa distinção específica, mas, até a presente data, vigora a lei que atribui ao foro militar da União esses julgamentos.

**Doutrinariamente**, juristas ressaltam que o Direito Penal Militar é um **microssistema de caráter especial**, justificado pelas peculiaridades da função militar. CAMBRAIA e Mirabete, por exemplo, enfatizavam que as normas penais militares prevalecem sobre as comuns dentro de sua seara, justamente por tratarem de interesses superiores do Estado ligados à ordem castrense, os quais podem exigir tratamento diferenciado conforme o momento histórico <sup>23</sup>. Jorge César de Assis, autor especializado, destaca que **o estudo do crime militar não pode dissociar-se de sua natureza especial**, e elenca diferenças marcantes – como a já mencionada punição da tentativa e do crime continuado de forma mais gravosa – para demonstrar que o legislador castrense optou por **maior rigor em prol da disciplina** <sup>16</sup> <sup>24</sup>. Ao mesmo tempo, a doutrina lembra que os princípios basilares do direito penal (legalidade, culpabilidade, presunção de inocência, etc.) **são igualmente aplicáveis** no foro militar, dado que a Constituição de 1988 unificou o sistema de garantias. Assim, não se pode admitir, por exemplo, que um militar tenha menos direitos de defesa que um civil – as distinções devem ocorrer **dentro dos limites constitucionais**. Em suma, o consenso doutrinário é de que **as distinções entre crimes militares e comuns existem por necessidade funcional**, mas o Direito Penal Militar deve ser interpretado *à luz dos direitos fundamentais*, evitando-se arcaísmos ou excessos punitivos incompatíveis com o Estado Democrático de Direito vigente.

## Conclusão

Em conclusão, as principais distinções entre crimes militares e não militares residem: **(1) no plano material**, quanto aos bens jurídicos protegidos e às próprias figuras típicas (com o CPM contemplando delitos e regras próprias à vida militar, e tratando de modo diverso institutos como tentativa, concurso de crimes, causas de justificação específicas, etc.); e **(2) no plano processual**, quanto à jurisdição competente e ao rito (Justiça Militar com órgãos colegiados formados também por militares, ausência de júri popular – salvo exceção constitucional –, legislação processual própria e menor flexibilidade em acordos e benefícios). Essas diferenças refletem a dualidade do ordenamento penal brasileiro, que convive com um **Direito Penal comum** (geral, civil) e um **Direito Penal Militar** (especial), ambos com igual dignidade jurídica, porém finalidades e enfoques distintos: o primeiro visa resguardar a paz social de forma ampla, e o segundo visa garantir a autoridade e eficiência das Forças Armadas e institutos

militares, pilares da segurança do Estado. Importa frisar que, apesar das peculiaridades, **nenhum dos ramos está isento do respeito aos direitos e garantias fundamentais**, de modo que as diferenças devem sempre harmonizar-se com a Constituição Federal – tarefa que vem sendo construída pela jurisprudência e doutrina contemporâneas de forma a preservar, a um só tempo, a justiça e a disciplina.

#### Referências bibliográficas e normativas (ABNT):

- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Artigos 124 e 125 (§4º).
- BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar)*. Diário Oficial da União, 24 out. 1969.
- BRASIL. *Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de Processo Penal Militar)*. Diário Oficial da União, 21 nov. 1969.
- BRASIL. *Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017*. Altera o Decreto-Lei nº 1.001/1969 (Código Penal Militar) e a Lei nº 8.457/1992 (Organização da Justiça Militar), ampliando a definição de crime militar. Diário Oficial da União, 16 out. 2017.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Habeas Corpus nº 86459/RJ*, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05 dez. 2006, Segunda Turma. (DJ 02-02-2007).
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. *Conflito de Competência nº 1258/SP*, Rel. Min. Fláquer Scartezini, julgado em 02 ago. 1990. **RJSTJ**, a. 4, n. 38, p. 357-368, out. 1992 (súmula 53 do STJ).
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Conflito de Competência nº 170.201/PI*, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 11 mar. 2020, Terceira Seção. (Informativo STJ nº 667, 2020).
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Conflito de Competência nº 161.898/MG*, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13 fev. 2019, Terceira Seção. (DJe 20/02/2019).
- ASSIS, Jorge César de. *Crime militar e crime comum: conceitos e diferenças*. Revista JusMilitaris, Brasília, 2004. Disponível em: <http://jusmilitaris.com.br/...>. Acesso em: 14 out. 2025.
- NUCCI, Guilherme de Souza. *Código Penal Militar comentado: estudo integrado com a legislação penal comum e jurisprudência atualizada*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
- SANCHES CUNHA, Rogério. "Compete à justiça comum o julgamento de homicídio cometido entre militares fora de serviço". *Informativo Comentado STJ nº 667*. Juspodivm, 13 abr. 2020. Disponível em: <https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/...>. Acesso em: 14 out. 2025.

---

1 2 8 23 667: Compete à justiça comum o julgamento de homicídio cometido entre militares fora de serviço - Meu site jurídico

<https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2020/04/13/667-competes-justica-comum-o-julgamento-de-homicidio-cometido-entre-militares-fora-de-servico/>

3 13 14 15 20 A Lei 13.491/2017 deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitando-se os benefícios previstos na legislação penal mais benéfica ao tempo do crime - Buscador Dizer o Direito

<https://buscadordizerdireito.com.br/jurisprudencia/6360/a-lei-134912017-deve-ser-aplicada-imediatamente-aos-processos-em-curso-respeitando-se-os-beneficios-previstos-na-legislacao-penal-mais-benefica-ao-tempo-do-crime?categoria=13>

4 5 9 19 STJ: compete à Justiça comum (Tribunal do Júri) o julgamento de homicídio praticado por militar contra outro (Informativo 667 do STJ) | Evinis Talon

<https://evinistalon.com/stj-competes-a-justica-comum-tribunal-do-juri-o-julgamento-de-homicidio-praticado-por-militar-contra-outro-informativo-667-do-stj/>

6 7 Lei 13.491/2017 e a ampliação da competência da Justiça Federal - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/coluna/olhares-interseccionais/339674/lei-13-491-2017-e-a-ampliacao-da-competencia-da-justica-federal>

10 Súmula nº 90/stj | Jusbrasil

<https://www.jusbrasil.com.br/busca?q=s%C3%BAmula+n%C2%BA+90%2Fstj>

11 stj.jus.br

<https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitutional/index.php/RevSTJ/article/download/9721/9860>

12 O que é o Código Penal Militar e qual a sua importância - Projuris

<https://www.projuris.com.br/blog/codigo-penal-militar/>

16 24 CRIME MILITAR E CRIME COMUM

<https://jusmilitaris.com.br/sistema/arquivos/doutrinas/crimemilitarecomum.pdf>

17 Supremo Tribunal Federal STF - HABEAS CORPUS: HC 86459 RJ

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stf/14730386>

18 [PDF] Análise do Crime Continuado no Direito Penal Militar

[https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/197648/TCC\\_final.pdf?sequence=1](https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/197648/TCC_final.pdf?sequence=1)

21 22 Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre alcance da Justiça Militar

<https://midiamax.uol.com.br/brasil/2023/supremo-tribunal-federal-suspende-julgamento-sobre-alcance-da-justica-militar/>